

عقد إيجار

انه في يوم الجمعة الموافق ١ / ١١ / ٢٠٢٤ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكائن مقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة
ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة
٢- طرف ثاني (مستاجر) :

شركة : أكاديمية عالم للرياضة
سجل تجارى : ١٧٩١١٧
وعنوانها : ٥٥ شارع الفريق على عامر متفرع من مكرم عبيد/ قسم أول مدينة نصر/ القاهرة
بطاقة ضريبية : ١٥٦ - ٨٨٧ - ٦٦٧
النشاط : ادارة الملاعب الرياضية والصالات المغطاة
ويمثلها السيد : محمد احمد همام ابراهيم
بطاقة شخصية رقم: ٢٨٠٠٢١١٠١٠٣٥٥٥

تمهيد

حيث أن الطرف الثانى متخصص فى مجال ادارة الملاعب الرياضية والصالات المغطاة .
ولما كان الطرف الاول (دار المدفعية) ترغب فى ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار
وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام صالة مغطاة وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة
للصالة .

ولما كان الطرف الاول يمتلك صالة العاب رياضية بدار ضباط المدفعية بالمأظنة:
يرغب الطرف الثانى فى استغلال صالة رياضية لمدة (سنة واحدة) وتجدد بموافقة الطرفين بغرض
نشاط رياضى صالة مغطاة وإذ وأن الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها
التعليمات واوامر عسكرية من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر
صدور التعليمات والاورام العسكرية نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع
علم الطرف الثانى بذلك واذ يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا
العقد وهى كالآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد
ومكملا له .

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على إستغلال صالة مغطاة بدار ضباط المدفعية
الى نشاط رياضي.

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()
علم الرياضه

البند الثالث

١- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بأن يسدد للطرف الاول نقدا مبلغ ٣٣٧٧٢ جنية كإيجار شهري بالإضافة إلى مبلغ ٤٧٢٨ ضريبه قيمه مضافه بالإضافة إلى مبلغ ١٦٥٠٠ جنية قيمة (نور ومياه) باجمالى مبلغ ٥٥٠٠٠ جنية للصالة المغطاة عن أشهر ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ ومبلغ ٢٨٩٤٧ جنية كإيجار شهري بالإضافة إلى مبلغ ٤٠٥٣ ضريبه قيمه مضافه بالإضافة إلى مبلغ ١٦٥٠٠ جنية قيمة (نور ومياه) باجمالى مبلغ ٤٩٥٠٠ جنية للصالة المغطاة عن أشهر ١٢ و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ على ان يدفع في اليوم الخامس من كل شهر

٢- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بدفع مبلغ (١٠٠ جنية) عن كل يوم تأخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئولية التوريد للطرف الاول

٣- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح دار ضباط المدفعية.

البند الرابع

١. يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط صالة مغطاة ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار .

٢. يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الاداب العامة أو فى اى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد .

٣. يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بعدم دخول المشروبات بانواعها.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠% تأمين من القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٦٢٧٠٠ جنيها (فقط اثنان وستون الف وسبعمائه جنيها لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقداً - خطاب ضمان - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى أضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسومات او غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك .

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغيرات او تعديلات بالعين موضوع العقد إلا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند الثامن

يقر الطرف الثانى انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقا للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()

البند التاسع

١- لا يحق للطرف الثانى بان يتنازل او يوجر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

٢- لا يحق للطرف الثانى التصرف فى كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة أو الرهن او تترتب اى حق على الوحدة للغير او استغلالها على اى وجه اخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل او اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

البند العاشر

١- يلتزم الطرف الثانى وتابعيه اثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الامن التى تصدر لهم من دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه

٢- يلتزم الطرف الثانى بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة النشاط على صالة مغطاة.

البند الحادى عشر

يحق للطرف الاول منع دخول ايا من تابعى الطرف الثانى فى حالة مخالفة البند السابق.

البند الثانى عشر

١- يلتزم الطرف الثانى بمسئولية الكاملة عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز لة الرجوع على الطرف الاول باى مطالب مالية او اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها.

٢- يلتزم الطرف الثانى بالضمانات الصحية وكذا الاشتراطات الواردة بقانون البيئة للعين موضوع العقد وكذا العاملين به

البند الثالث عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت الية تعليمات أوأوامر عسكرية من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثانى باجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فترة التعاقد دون الرجوع للطرف الاول مع الالتزام بالشكل الجمالى الخارجى.

البند الخامس عشر

يقوم الطرف الثانى بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتى هى ملك الطرف الاول.

البند السادس عشر

مدة هذا العقد سنة واحده تبدأ ١ / ١١ / ٢٠٢٤ وتنتهى فى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٥ وفى حاله رغبة الطرف الثانى انهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابة قبل ثلاث شهور من رغبته فى انهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع بالتعويض .

طرف اول " " ()
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()

البند السابع عشر

بانتهاؤ مدة العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات بعد انتهاء التعاقد او في حالة انتهاء التعاقد في اي وقت ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها.

البند الثامن عشر

- ١- الالتزام باتباع تعليمات امن دار ضبط الدفعية وتكون نافذة على وعلى تابعة.
- ٢- يلتزم الصرف الثانى بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٤- يلتزم الطرف الثانى باجراء الصيانة الدورية للصالة المغطاة والاضاءة.

البند التاسع عشر

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم الموافقة الامنية الصادرة له من جهاز الامن الحربى للقوات المسلحة وفي حالة عدم صدورها او عدم التصديق له يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار ودون اى مسئولية على (الطرف الاول).

البند العشرون

فى حالة اخلال الطرف الثانى باى من التزامات الواردة فى هذا العقد يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع على قضائيا لمطالبة باى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفي كل الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفي اى توقيت يراه مناسبا ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ المطالبة باى مبالغ مالية او باى تعويض وفي كافة الاحوال التى تم النص فى هذا العقد على أن الطرف الاول له حق الفسخ او اعتباره مفسوخا فان الفسخ يتم تلقائيا دون الحاجة الى انذار او إعدار او إجراء قضائى ولا يلتزم الطرف الاول سوى باخطار الطرف الثانى باى وسيلة يراها بانه قام بفسخ العقد بسبب بقره الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى الطرف الاول .

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقته.

البند الثانى والعشرون

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنة نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فى شان تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخاذ كلا من الطرفين العنوان المثبت فى صدد هذا العقد محلا مختارا لهما يتم التخابط بشأنه وفي حالة قيام الطرف الثانى بتغيير محله المختار فيتم إخطار الطرف الأول بذلك التغيير .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثانى نسخة والطرف الاول نسخة للقيام بتنفيذة ما ورد بهذا العقد .

طرف اول

التوقيع /

لواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثانى

التوقيع /

الاسم /

بطاقة رقم قومي /

